

시정요구 및 주의

1. 제 목 : 인지세 납부 관리 부적정

2. 관계기관 : □□

3. 내 용 :

가. 업무개요

우리공단 본사 및 각 기관에서는 인지세법에서 정하는 바에 따라 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성할 때에는 인지세를 납부하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액) 및 제8조(납부)에 의하면 인지세는 과세문서에 「수입인지에 관한 법률」 제2조 제1항에 따른 전자수입인지를 첨부하여 납부하며, 대통령령으로 정하는 바에 따라 인지세액에 해당하는 금액을 납부하고 과세문서에 인지세를 납부한 사실을 표시하기 위하여 전자수입인지를 첨부하도록 규정하고 있습니다.

또한, 「국세기본법」 제47조의4(납부불성실·환급불성실가산세)에 따르면 인지세의 납부를 하지 아니하거나 과소 납부한 경우에는 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액의 100분의 300에 상당하는 금액을 가산세로 부담하도록 정하고 있습니다.

아울러, 「인지세법」 제10조(소인)에 따라 전자수입인지를 첨부하는 경우 「수입인지에 관한 법률」 제3조제2항에 따른 전자수입인지업무대행기관이 제공하는 정보통신망(전자수입인지를 판매하는 인터넷 사이트를 말한다)에 전자수입인지를 사용하였음을 입력하는 방식으로 소인(消印)하여야 합니다.

따라서, 계약담당자는 인지세법에서 정한 과세대상 문서 작성 시 인지세 납부가 누락되지 않도록 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020년 ◎◎사업부서 종합감사 시 □□의 인지세 납부현황 실태를 확인한 결과, 교원대상 원격연수교육 위탁운영 용역 등 x건 에 대하여 인지세 ###천원을 납부하지 않은 사실이 있습니다.

[표] 인지 미 첨부 계약목록

(단위:원)

계약일자	계약건명	계약금액	인지세액
XX.XX.XX.	교원 대상 원격연수교육 위탁운영 용역	####	####
XX.XX.XX.	현장견학 차량임차	####	####
XX.XX.XX.	흡수식 냉온수기 및 냉각탑 교체 공사	####	####
XX.XX.XX.	▷▷TV 교체 공사	####	####
XX.XX.XX.	□□ 간판 및 전광판 제작 공사	####	####
XX.XX.XX.	교원 대상 원격연수교육 위탁운영 용역	####	####
XX.XX.XX.	현장견학 차량임차 용역	####	####
XX.XX.XX.	숙소동 방화문 교체공사	####	####
XX.XX.XX.	구내식당 위탁운영 용역	####	####
계			####

4. 관계기관 의견

- □□은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□장은

- 미납한 인지세를 납부하여 주시고 (시정)

○ ▷▷는

- 동일 사례가 재발되지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)